CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ACUERDO SOBRE VENTA DE INMUEBLES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN EL **C. ALBERTO CORTEZ ACUÑA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL PRESTADOR**", Y POR LA OTRA PARTE EL **C. _____,** A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "**EL CLIENTE"**, SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

Declara "**EL CLIENTE**"

I.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos y que cuenta con la capacidad legal necesaria para la celebración de este **contrato**.

II.- Que es de nacionalidad **Mexicana,** originario del estado de **_____,** con estado civil **_____,** con su **RFC** _____ se identifica con _____ expedida por **INE** de la cual se anexa copia al presente documento, y que para los efectos de este contrato y señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones en el ubicado en _____ **#___ CP: _____**, en el municipio **_____,** estado de _____.

III.- Que es propietario y/o legitimo posesionario del inmueble que se encuentra ubicado en: **Calle _____ #____ Lote _____ Manzana _____ de la colonia _____, con una superficie de _____ M2**
Que a dicho inmueble le corresponde la Clave Catastral número **_____**

IV.- Que adquirió el inmueble con un estado civil _____ según consta documento número **_____ expedido** por _____ e inscrito en el registro público de la propiedad y comercio de _____ bajo el número de inscripción _____ en el libro _____, y que es su voluntad la vender el inmueble antes referido.

V.- Que se encuentra en pleno uso de sus facultades y que por su propio derecho y voluntad desea celebrar el presente contrato.

VI.- Para efectos de comunicación señala como teléfono el número **(____) _____** y como correo electrónico _____

VII.- Que está de acuerdo en pagar por la prestación de los servicios profesionales los honorarios establecidos en el presente contrato, así como las expensas que se lleguen a erogar con motivo de los trámites, gestiones o servicios que realice **"EL PRESTADOR"** en las instancias necesarias.

Declara "**EL PRESTADOR**"

VIII.- Que es una persona física con actividad empresarial, con domicilio comercial en Avenida Ignacio Romero #180 A Colonia San Benito CP: 83190 y que presta servicios profesionales relacionados con::

a. Asesoría y representación legal relacionados con la propiedad de inmuebles
b. Promoción y comercialización de bienes inmuebles.
c. Gestión de operaciones de compraventa de bienes inmuebles.
d. Gestión de liquidación de adeudos relacionados con inmuebles.
e. Gestión y coordinación de trámites relacionados con operaciones inmobiliarias.
f. Otros servicios profesionales relacionados con la intermediación y comercialización inmobiliaria.

IX.- Que cuenta con capacidad y experiencia referente a la gestión, regularización, trámites y compraventa de inmuebles, mismos que proporciona dentro de la República Mexicana.

X.- Declara que los servicios que ofrece pueden estar sujetos a circunstancias y riesgos ajenos a su voluntad, entre ellos:

a. Cierre de juzgados, notarías, dependencias o instituciones por disposición de las autoridades competentes.
b. Negativa, retraso o falta de colaboración de alguna de las partes para firmar documentos necesarios para impulsar la operación.
c. Retraso de terceros, particulares o instituciones públicas o privadas, en emitir documentos necesarios para la operación.
d. Que cualquier operación de compraventa, sin importar su naturaleza o tipo, puede prolongarse por tiempo indeterminado debido a circunstancias ajenas a **"EL PRESTADOR"**.

XI.- Que no cuenta con antecedentes legales que pongan en riesgo los servicios requeridos por **"EL CLIENTE"**.

XII.- Que se encuentra activo ante el Servicio de Administración Tributaria y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **COAA880605B43**.

XIII.- Que para efectos de comunicación señala como teléfono el número **(662) 113 4973** y como correo electrónico **administracion@inmobles.com.**

En vista de lo anterior, las partes celebran el presente bajos las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - **NATURALEZA Y ACEPTACIÓN DEL CONTRATO.** Ambas partes celebran el presente contrato de manera libre y voluntaria, directamente y bajo su propia responsabilidad, reconociendo que cuentan con la capacidad legal necesaria para obligarse en los términos establecidos en el mismo.

SEGUNDA. - **OBJETO DEL CONTRATO.** "**EL PRESTADOR**" se obliga a prestar a **"EL CLIENTE"** servicios profesionales de promoción, comercialización, intermediación, gestión, asesoría y seguimiento, con la finalidad de procurar y gestionar la venta del inmueble señalado en la Declaración III del presente contrato.

Dentro de los servicios podrán comprenderse, de manera enunciativa mas no limitativa, la promoción del inmueble, generación y atención de prospectos, identificación de posibles compradores, visitas, negociación de condiciones, seguimiento de interesados, vinculación entre comprador y vendedor, coordinación de documentación y demás actividades razonablemente necesarias para procurar la celebración de la operación de compraventa.

"EL CLIENTE" reconoce que la prestación de dichos servicios implica trabajo profesional, inversión de tiempo, recursos, conocimientos, promoción, seguimiento y gestión por parte de "EL PRESTADOR".

TERCERA. - **OBLIGACIONES DE "EL CLIENTE" EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.** "**EL CLIENTE**", se obliga a la entrega de toda información, documentación y requerimientos necesarios en un plazo no mayor a tres días hábiles una vez le sean solicitados por "**EL PRESTADOR**".

La falta de entrega oportuna de documentación no será imputable a **"EL PRESTADOR"** y podrá generar retrasos en la operación.

CUARTA. - SERVICIOS Y ADEUDOS DEL INMUEBLE.

"EL CLIENTE" se obliga a mantener al corriente los pagos correspondientes a agua, luz, predial y demás servicios, contribuciones, derechos o adeudos que legalmente correspondan al inmueble y que sean necesarios para llevar a cabo la operación de compraventa.

a) "EL CLIENTE" tendrá la responsabilidad de realizar la baja o cambio de titularidad de los servicios contratados en el inmueble una vez formalizada la compraventa ante el fedatario público correspondiente.

QUINTA. – **HONORARIOS PROFESIONALES.** Derivado de la celebración del presente contrato, **"EL CLIENTE"** se obliga a pagar a "EL PRESTADOR", por concepto de honorarios profesionales derivados de los servicios de promoción, comercialización, intermediación, gestión, asesoría y seguimiento establecidos en la Cláusula Segunda, una cantidad equivalente al **5% (cinco por ciento) del valor total de venta del inmueble**, más los impuestos que legalmente correspondan.

Los honorarios serán considerados **causados** cuando la intervención de **"EL PRESTADOR"** haya producido como resultado la celebración de una operación de compraventa o, en los casos expresamente previstos en este contrato, cuando **"EL CLIENTE",** por causa imputable a él, impida la conclusión de una operación que ya haya sido formalizada con un comprador.

Para efectos del presente contrato, se entenderá por **"valor total de venta"** el precio de compraventa establecido y aceptado por las partes en el documento mediante el cual se formalice la operación.

SEXTA. - **FORMA Y MOMENTO DE PAGO DE LOS HONORARIOS.** Cuando la compraventa se concrete y **"EL CLIENTE"** reciba el capital producto de la operación, deberá cubrir a **"EL PRESTADOR"** los honorarios establecidos en la Cláusula Quinta dentro de un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que para tal efecto señale **"EL PRESTADOR"**, pudiendo utilizarse los siguientes datos:

BANCO: CITIBANAMEX
CUENTA: 4192586
CLABE INTERBANCARIA: 0027 6070 1741 9258 61
TITULAR: ALBERTO CORTEZ ACUÑA

En aquellos casos en que los honorarios se causen conforme a la Cláusula Séptima del presente contrato, debido a la cancelación imputable a **"EL CLIENTE"**, dichos honorarios serán exigibles aun cuando **"EL CLIENTE"** no haya recibido el precio de la compraventa, toda vez que su obligación de pago derivará de la cancelación imputable y de los servicios profesionales efectivamente prestados por **"EL PRESTADOR"**.

SEPTIMA. – **COMISIÓN POR CANCELACIÓN IMPUTABLE A "EL CLIENTE" DESPUÉS DE LA FORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN.**

Las partes reconocen expresamente que el trabajo realizado por **"EL PRESTADOR"** para conseguir, identificar, atender, negociar y vincular a un comprador representa una actividad profesional que implica inversión de tiempo, recursos, conocimientos, promoción y gestión.

En consecuencia, si después de que **"EL PRESTADOR"** haya conseguido y vinculado a un comprador y **la operación de compraventa haya sido formalizada mediante la firma de una promesa de compraventa, contrato privado de compraventa, convenio, apartado u otro documento equivalente que establezca de manera expresa el acuerdo entre comprador y vendedor respecto del inmueble y sus condiciones esenciales**, **"EL CLIENTE"** decide unilateralmente no continuar con la venta, se niega injustificadamente a concluirla, incumple las condiciones previamente aceptadas o realiza cualquier acto u omisión que, por causa imputable a él, provoque la cancelación o imposibilidad de conclusión de la operación, **"EL PRESTADOR" tendrá derecho a exigir el pago de los honorarios equivalentes al 5% (cinco por ciento) del valor total de venta pactado con el comprador, más los impuestos que legalmente correspondan.**

Para efectos de esta cláusula, el derecho al cobro de los honorarios se considerará causado desde el momento en que se actualice la cancelación o imposibilidad de conclusión de la operación por una causa imputable a **"EL CLIENTE"**.

"EL CLIENTE" reconoce que el pago previsto en esta cláusula **no constituye una penalización arbitraria**, sino la remuneración correspondiente a los servicios profesionales de intermediación, promoción, comercialización, negociación, vinculación y seguimiento efectivamente realizados por **"EL PRESTADOR"**, cuyo resultado fue la obtención y formalización de una operación con un comprador.

La presente cláusula será aplicable independientemente de que **"EL CLIENTE"** alegue posteriormente un cambio de decisión personal respecto de la venta, siempre que no exista una causa justificada y no imputable a **"EL CLIENTE"** que imposibilite legal o materialmente la operación.

El pago deberá realizarse dentro de los **tres días hábiles siguientes** a la fecha en que **"EL CLIENTE"** comunique su decisión de cancelar la operación o en que se haga evidente el incumplimiento que imposibilite su conclusión.

No será aplicable el cobro previsto en esta cláusula cuando la cancelación derive exclusivamente de:

a) Incumplimiento imputable al comprador.

b) Negativa del comprador a cumplir las condiciones previamente pactadas.

c) Imposibilidad jurídica sobrevenida no imputable a **"EL CLIENTE".**

d) Imposibilidad material sobrevenida no imputable a **"EL CLIENTE"**.

e) Un acto, omisión, negligencia o incumplimiento atribuible directamente a **"EL PRESTADOR"**.

f) Cualquier otra causa que razonablemente haga imposible la operación y que no sea imputable a **"EL CLIENTE"**.

OCTAVA. - **EXCLUSIVIDAD.** El presente contrato origina exclusividad a favor de **"EL PRESTADOR"** respecto de los servicios de promoción, comercialización e intermediación relacionados con el inmueble objeto del presente contrato.

La exclusividad tendrá una vigencia de **6 (seis) meses** contados a partir de la firma del presente instrumento.

Durante dicho periodo, **"EL CLIENTE"** se obliga a no encomendar a terceros la intermediación para la venta del inmueble ni celebrar directamente operaciones con compradores sin informar previamente a **"EL PRESTADOR"**.

Lo anterior se establece de conformidad con lo previsto por el artículo 2894 del Código Civil para el Estado de Sonora, según corresponda.

NOVENA. - **RENOVACIÓN.** Al término del periodo establecido en la cláusula anterior, las partes podrán celebrar la renovación correspondiente.

En caso de no realizarse renovación expresa, se tendrá por concluida la prestación de los servicios al día natural siguiente al vencimiento del plazo.

La terminación de la vigencia no afectará los derechos de **"EL PRESTADOR"** respecto de operaciones, compradores o prospectos que hayan sido generados, presentados o vinculados durante la vigencia del presente contrato y que posteriormente concreten la adquisición del inmueble.

DÉCIMA. – GARANTÍA DE PAGO. Cuando **"EL CLIENTE"** no se encuentre en capacidad de emitir el pago de honorarios correspondiente en el momento en que éstos sean exigibles, deberá firmar un documento denominado pagaré en los términos que las partes acuerden, mismo que deberá emitirse por persona física como medio de garantía del cumplimiento de la obligación de pago.

DECIMA PRIMERA. - **NATURALEZA NO LABORAL.** El presente contrato es de naturaleza civil y/o de prestación de servicios profesionales, por lo que no genera relación laboral, subordinación, dependencia económica ni derecho alguno propio de una relación de trabajo entre las partes.

DECIMA SEGUNDA. - **INCUMPLIMIENTO RELACIONADO CON LA EXCLUSIVIDAD. "EL CLIENTE"** incurrirá en incumplimiento y estará obligado a pagar a favor de **"EL PRESTADOR"** los honorarios establecidos en la Cláusula Quinta, cuando:

a) Durante la vigencia de exclusividad, **"EL CLIENTE"** llegue a un arreglo independiente con cualquier comprador para la venta del inmueble, sin participación o intervención de **"EL PRESTADOR"**.

b) Un comprador llevado, presentado o vinculado por **"EL PRESTADOR"** o por sus representantes adquiera posteriormente el inmueble, aun cuando la operación se concrete después de vencida la vigencia de exclusividad.

c) El comprador identificado, presentado o vinculado por **“EL PRESTADOR”** se ostente posteriormente en nombre propio o de un tercero, o utilice a un tercero para formalizar la adquisición, siempre que existan elementos que permitan acreditar que se trata del mismo comprador o de una operación derivada de la intervención de **“EL PRESTADOR”**.

Lo anterior se establece como consecuencia de la exclusividad pactada entre las partes y sin perjuicio de las demás acciones y derechos que correspondan conforme al presente contrato y a la legislación aplicable.

DECIMA TERCERA. - El presente contrato podrá darse por terminado por cualquiera de las siguientes causas:

a) Voluntad de una de las partes, dando aviso mediante escrito o correo electrónico.

b) Voluntad de ambas partes, mediante acuerdo por escrito.

c) Falta de entrega de la documentación requerida por **“EL PRESTADOR”**.

d) Imposibilidad injustificada de establecer contacto entre **“EL CLIENTE”** y **“EL PRESTADOR”**, o viceversa.

e) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

La terminación anticipada del contrato no afectará los derechos de **“EL PRESTADOR”** que se hayan generado con anterioridad a dicha terminación.

En particular, si al momento de la terminación ya existiere un comprador presentado, vinculado o gestionado por **“EL PRESTADOR”**, o una operación formalizada conforme a la Cláusula Séptima, permanecerán vigentes las obligaciones de pago que correspondan.

La terminación del presente contrato tampoco implicará la devolución de honorarios que ya hubieren sido efectivamente pagados ni liberará a las partes de las obligaciones que, por su naturaleza, deban subsistir después de su terminación.

DÉCIMA CUARTA. – **DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y CANCELACIÓN POR CAUSA IMPUTABLE AL COMPRADOR. “EL CLIENTE”** autoriza expresamente a **“EL PRESTADOR”** para recibir, en su nombre y representación, el o los depósitos en garantía que se entreguen para la formalización de los contratos de promesa de compraventa que se celebren con posibles compradores del inmueble objeto del presente contrato.

Dichos depósitos formarán parte de los honorarios pactados en este instrumento, y serán gestionados conforme a los principios de transparencia, buena fe y rendición de cuentas.

En caso de que se produzca una cancelación del contrato de promesa de compraventa por causa imputable al promitente comprador, **“EL CLIENTE”** acuerda que el monto del depósito en garantía, así como cualquier penalización que derive del citado contrato, será distribuido en partes iguales, correspondiendo el 50% (cincuenta por ciento) a **“EL CLIENTE”** y el 50% (cincuenta por ciento) restante a “**EL PRESTADOR”**, como compensación por los trabajos realizados y el tiempo invertido en la operación.

Este reparto será válido siempre que se haya formalizado mediante contrato de promesa de compraventa y conste por escrito el motivo de la cancelación.

Lo anterior será independiente de cualquier otra obligación de pago que, en su caso, se haya generado conforme al presente contrato.

DECIMA QUINTA. - **RESPONSABILIDAD DE “EL PRESTADOR”. “EL PRESTADOR”** será responsable frente a **“EL CLIENTE”** cuando por negligencia, impericia o dolo en la prestación de sus servicios ocasione un perjuicio directamente atribuible a su actuación.

Para efectos del presente contrato, deberá entenderse por impericia la circunstancia de no utilizar los recursos ordinarios o extraordinarios razonablemente necesarios para cumplir con lo encomendado.

Lo anterior de conformidad con el artículo 2900 del Código Civil para el Estado de Sonora, en lo que resulte aplicable.

“EL PRESTADOR” no será responsable por retrasos, incumplimientos, decisiones o actos realizados por terceros, autoridades, instituciones financieras, notarías, compradores, vendedores, valuadores, peritos, gestores o cualquier persona ajena a su control directo.

DECIMA SEXTA. – GASTOS Y EXPENSAS.

Los gastos extraordinarios que deban realizarse para impulsar o concluir la operación y que no formen parte de los honorarios establecidos en la Cláusula Quinta serán cubiertos por **“EL CLIENTE”**, previa comunicación de su necesidad y, cuando sea posible, previa autorización.

Para acreditar dichos gastos bastará la presentación de los comprobantes correspondientes.

DÉCIMA SÉPTIMA. – NOTIFICACIONES. Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes reconocen como medios válidos de comunicación los domicilios, números telefónicos y correos electrónicos señalados en las Declaraciones del presente instrumento.

Las partes se obligan a informar oportunamente cualquier cambio en sus datos de contacto.

DÉCIMA OCTAVA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN. Para el caso de que exista conflicto en la interpretación del presente contrato, o para hacer efectivo el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y derechos adquiridos recíprocamente por las partes, éstas procurarán inicialmente resolverlo de común acuerdo y de buena fe.

En caso de no llegar a un acuerdo, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de **Hermosillo, Sonora**, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA NOVENA. – DISPOSICIONES GENERALES. Las partes manifiestan que han leído íntegramente el presente contrato, que conocen y comprenden su contenido y alcance jurídico, y que lo celebran libremente, sin dolo, error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento.

Cualquier modificación, adición o acuerdo relacionado con el presente contrato deberá constar por escrito y estar firmado por ambas partes.

La nulidad o invalidez de alguna de las disposiciones del presente contrato no afectará la validez de las demás cláusulas, siempre que puedan subsistir de manera independiente.

Para todo aquello no previsto expresamente en el presente contrato, las partes se sujetarán a las disposiciones legales aplicables del Estado de Sonora.

LEÍDO: Que fue el presente contrato leído por las partes que celebran el mismo y enteradas de todo su contenido, alcance y consecuencias legales, lo ratifican y firman para constancia de ello en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

“**EL CLIENTE**” “**EL PRESTADOR**”

_____ _____

C. **C. ALBERTO CORTEZ ACUÑA**